

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	2,697천 원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○국립공원사무소 (○○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.10.26. 2020.08.26.

○○○○국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금 정산(연금, 건강, 노인장기) 소홀
관 계 기 관 ○○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 건설산업법시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제3항에 의거 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출 내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음. <개정 2010. 5. 27., 2020. 2. 18.>
- 기획재정부계약예규 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약담당 공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다. <신설 2008.11.1, 개정 2010.9.8. 2016.12.30.>
 1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
 2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입 확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약 이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주 기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다. <개정 2012.1.1.>

3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약 상대방이 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다. <신설 2016.12.30.>

- ○○○○국립공원사무소는 2019년 ○○○○ □□분소 증축공사, 2019년 ○○○○ 공중화장실 정비공사에 대해 준공처리를 하면서 국민연금보험, 국민건강보험, 노인장기요양보험을 정산함에 있어 계약상대자가 제출한 사업장 보험료 납부확인서에 기재된 납부금액 중 사업자 부담금만 인정하고 근로자 기여금은 정산 처리를 하여야 함에도, 납부금액 100%를 인정 정산 처리하여 2건 공사 준공금 총2,697천원(□□분소 증축공사 금1,237천원/ 공중화장실 정비공사 금1,460천원)을 과다 지급한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【○○○○국립공원사무소】
 - 과다 지급된 준공금 총2,697천원(소근분소 증축공사 금1,237천원/ 공중화장실 정비공사 금1,460천원) 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육을 통한 재발방지 대책을 마련